

קִיב:

עין משפט
נר מצוה

א א מ"י פ"ד מהל'
 חששות הלכה ט ופ"ב
 מהל' גירושין הל' ז סמג
 עשין מח טוש"ע אה"ע ס"י
 קכא סעיף ו:

ב ב מ"י פ"י מהנחות
גירושין הל' כג סמג
עשין נ טוש"ע שם סי' קיט
סעיף ו:

סמג שם טוש"ע שם
סימן קכא סעיף ו:

ס"י קיטו סעיף ו:

יבום הלכה כן סמג
עשין נ מוש"ע שם סי'
קעה סעיף יג:

ו ו מ״י שם הלכה פ
טו״ע שם סעיף יב:
ז ז מ״י שם הלכה טז
טו״ע שם סעיף י:
ח ח מ״י שם הלכה פ
טו״ע שם סעיף יב:
ט ט מ״י שם ופ״ו הל' ז
סמג שם נא טו״ע שם
ס' קעב סעיף יג:

טוֹש"ע שם סעיף יד:

י"א ב מ"י שם הלכה א
טוש"ע שם סעיף טו:
יב ל מ"י פ"ד מהלכות
אישות הל' ט ופי"א
הלכה ו סמג עשין מה
טוש"ע שם סימן מד סעיף
א ופי"א סז סעיף ח:

יג ב' חיי' שם סמג שם
 טוש"ע שם ס' מד
 סעיף ב וס' סו סעי' ז:
 יד ב' מיי' שם פיי"א הל' ו
 סמג שם טוש"ע שם
 ס' מג סעיף א:
 פו ס' מיי' שם סמג שם
 טוש"ע שם סעיף ב
 וסימן קנה סעיף א:

[illegible]

ואם רצה לקיים יקיים. הא פשיטא אלא אגב דתנא יוציא תנא יקיים:

העיד ר' יוחנן בן גודגדא. רבן הציחיה לבית המדרש להציה
 רחיה לדצריהם מאמרו לו אף וז כיונא צה ואם תאמר

מבקשין מיבעי ליה
באשה שיש לה בנים
אדעתה אבל אין
צדקה וזה רבנן

יֵשׁ גורמים צמחנה ועל קטנה צמ
ישראל שאוכלת בתרומה כמו
שהוא בגמרא צפרק הניזקין (גיטין
דף נה. וס) ואין צריך לגרום זו כאן
שהרי לא הביאו העדות אלא ראייה
לדבריהם וקטנה למה זיכירו כאן:
דאין אדם דר עם נחש בכפיה
אחת. מיהו היכא ששנא
לו כבר תקינו רבנן שאינה מתגרשת
כיון שאינה יודעת לשמור עצמה
כלקמן (דף קיג.):

הוא מוציא ברמזיה פקח שנשא פקחת ונתחרשה א
יקיים נשתטית לא יוציא נתחרש הוא או נשתמד
אמר רבי יוחנן בן גורי מפני מה האשה שנתחרשה
אינו מוציא אמרו לו אינו דומה האיש המגרש לאשה
יוצאה לרצונה ושלא לרצונה והאיש אינו מוציא
יוחנן בן גודגדא על החרשת שהשיאה אביה ש
לו אף זו כיוצא בה ^{הב'} אחין חרשין נשואין לב' אחות
אחיות פקחות או לשתי אחיות אחת חרשת ואחת
חרשת נשואין לשני אחין פקחין או לשני אחין חרש
חרש ואחד פקח הרי אלו פטורין מן החליצה ומן ה
יבוסו ואם רצו להוציא יוצאו ^{הג'} שני אחין אחד חרש ו
אחיות פקחות מת חרש בעל הפקחת מה יעשה פ
משום אחות אשה מת פקח בעל הפקחת מה יע
מוציא אשתו בגט ואשת אחיו אסורה לעולם ^{הד'} לשתי
אחיות אחת חרשת ואחת פקחת מת פקח
פקח בעל פקחת תצא משום אחות אשה מת פקח
פקח בעל החרשת מוציא את אשתו בגט ואת אשת
אחין אחד חרש ואחד פקח נשואין לשתי אחיות אחד
מת חרש בעל חרשת מה יעשה פקח בעל פקחת ה
מת פקח בעל פקחת מה יעשה חרש בעל חרשת
ואשת אחיו אסורה לעולם ^{הה'} שני אחין אחד חרש ו
נכריות פקחות מת חרש בעל פקחת מה יעשה פקח
או מייבם מת פקח בעל פקחת מה יעשה חרש בעל
לעולם ^{הו'} שני אחין פקחין נשואין לב' נכריות אחת
פקח בעל חרשת מה יעשה פקח בעל פקחת כונס
מת פקח בעל פקחת מה יעשה פקח בעל חרשת או
אחין אחד חרש ואחד פקח נשואים לב' נכריות אח
מת חרש בעל חרשת מה יעשה פקח בעל פקחת כונס
מת פקח בעל פקחת מה יעשה חרש בעל חרשת כונ
גמ' אמר רמי בר חמא מאי שנא חרש וחרשת ^{הז'}
ומ"ש דשוטה ^{הח'} דלא תקינו להו רבנן נשוא
שנשאו נשים ומתו נשותיהן פטורות מן החליצה ומן הייב
תקנתא דרבנן תקינו להו רבנן נשואין שוטה ושומה ד
אחת לא תקינו רבנן נשואין ומאי שנא קמן דלא תקינו
לכלל נשואין תקינו רבנן נשואין קמן דאית לכלל נשוא
ותקינו רבנן נשואין התם שלא ינהגו [בה] מנהג הפק

בית שמאי פרק שלשה עשר יבמות

מבקשין מיצעי ליה. דאיכא למימר להכי איכוונה:

הדרן עלך בית שמאי

זרמיות. מה טעם קאמר כלומר בקדושים
 כך גירושין וכן פסק בחרשת זרמיות
 כגם שרמו באצבע עד שמזרמית לו
 וזרמיות אם רלה להוציא יוציא:
פסק שגשא פתחם ונפתחם. אע"פ
 בקדושים גמורים אם רלה יוציא
 דבגט לא צעין דעת האשה כדמפרש
 לקמן במתמימין: **שפטנים** לא יוציא.
 בגמרא^א מפרש שלא ינהגו ולא מנהג
 הפקר ותקנתא דרבנן היא: **נפתח**
הוא. לאחר קדושים הואיל וקדושים
 גמורים היו ולא יוציא עולמית:

הדרך עלך בית שמאי

חרש *שנשא פקחת ופקח שנשא חרשת
אם רצה להוציא יוציא ואם רצה

לקיים יקיים כשם שהוא ⁶ כונס ברמיהו רצה
פקחת ונתחרשה אם רצה יוציא ואם רצה
ורש הוא או נשתטה אינו מוציאה עולמית
האשה שנתחרשה ויצאה והאיש שנתחרשה
האיש המגרש לאשה המתגרשת ⁷ ושהאשה
האיש אינו מוציא אלא לרצונו העיד רבי
שהשיאה אביה שהיא יוצאה בגט אמרו
חרשין נשואין לב' אחיות חרשות או לשתי
או אחת חרשת ואחת פקחת או ב' אחיות
או לשני אחין חרשין או לשני אחין אחד
אין מן החליצה ומן הייבום ואם היו נכריות
לשני אחין אחד חרש ואחד פקח נשואין לשתי
הפקחת מה יעשה פקח בעל הפקחת תצא
בעל הפקחת מה יעשה חרש בעל פקחת
אסורה לעולם ⁸ ישיני אחין פקחין נשואין
ת פקחת מת פקח בעל חרשת מה יעשה
חות אשה מת פקח בעל פקחת מה יעשה
אשתו בגט ואת אשת אחיו בחליצה ⁹ ישיני
אין לשתי אחיות אחת חרשת ואחת פקחת
ה פקח בעל פקחת תצא משום אחות אשה
ה חרש בעל חרשת מוציא את אשתו בגט
ה אחין אחד חרש ואחד פקח נשואין לשתי
הפקחת מה יעשה פקח בעל פקחת או חולץ
מה יעשה חרש בעל פקחת כונס ואינו מוציא
ה לב' נכריות אחת פקחת ואחת חרשת מת
ה בעל פקחת כונס ואם רצה להוציא יוציא
ה פקח בעל חרשת או חולץ או מייבם ¹⁰ ישיני
האם לב' נכריות אחת חרשת ואחת פקחת
ה פקח בעל פקחת כונס ואם רצה להוציא יוציא
ה חרש בעל חרשת כונס ואינו מוציא לעולם;
הא חרש וחרשת לדתקינו להו רבנן נשואין
הקינו להו רבנן נשואין דתנאי ¹¹ שוטה וקטן
הז החליצה ומן הייבום חרש וחרשת דמיימא

שנא קמן ידלא תקינו רבנן נשואין וחרש תקינו קמן דאתי לכלל נשואין לא תקינו רבנן נשואין גנהו [בה] מנהג הפקר ומ"ש קטנה דממאנה

מסורת הש"ס

[illegible]

הגהות הב"ח
(א) רש"י ד"ה דקיימא
תקנתא וכו' ושטה לפקח
אין דרכן להיות שלום
ביניהן :

מוֹסָפִי רַשִׁי
 נִשְׁתַּחֲוֶה לֹא יוֹצֵא.
 פִּקְחָהּ שֶׁתִּסְתַּחֲוֶה לֹא תִּלָּחֵף
 מִנְּעוּלָהּ, אֲשֶׁר יוֹצֵא
 יוֹצֵא לִרְגֵל וְשֶׁלֹּא לִרְגֵל.
 כִּדְבִי תִקּוּן שֶׁל תִּלָּחֵף
 רַק שֶׁל יִהְיֶה בְּיָד שֶׁלֹּא
 מִנְּהַל הַפֶּקֶד, יִפְּי שֶׁלֹּא
 יִדְעֵם לִשְׁמֹר עֲמָלָהּ עֲשֵׂי
 תִּתְחַשְׁבֵּי וְשֶׁלֹּא עֲשֵׂי
 דַעַת אֵשֶׁת בְּנָג, שֶׁלֹּא
 יִדְעֵם פִּקְחָהּ בְּלֹא כִרְחֵם
 מוֹטֵל, וְיִכְאֵל לֹא קִפְקוּ
 לִמֶּנּוּ מִדִּי דֶלֶת יוֹשֵׁעַ
 בְּמֶנּוּ דֶלֶת (עֲדַת לְעִדֵּי) .
 וְכִי' (יִסְרָאֵל עֲדַת) , תִּתְחַשְׁבֵּי
 הוּא אֶרֶץ נִשְׁתַּחֲוֶה אִינִי
 מוֹצִיאָה עֲדוּמָתָהּ .
 שֶׁאֵין כֹּה גִידוּשִׁי חֲרֹשֶׁת
 לִשְׁפֹקֵי קִדּוּשִׁי מִמֶּנָּה
 (יִסְרָאֵל עֲדַת) , קִדּוּשִׁי יִפְּי
 גִּמְרוּן וְגִירוּשִׁין בְּלֹא דַעַת
 (עֲדַת עִקֵּי) .
 וְהַשְׁתֵּא
 יוֹצֵא לִרְצוֹנָהּ וְשֶׁלֹּא
 לִרְצוֹנָהּ . עַל כִּרְחֵם
 עַל מִגְרָשׁ (שִׁיטָּה)
 עַל הַחֲרֹשֶׁת שֶׁהִיא
 אֲבִידָה . וְכֹחַ נֶקֶט דֹּלֶשֶׁף
 דִּקְבֵּל אִינִי קִדּוּשִׁי דִּידָה
 כִּדְבִי קִטְנָה, וְיִכְאֵל לֹא
 אֵשֶׁת אִינִי גִמְרוּן שֶׁלֹּא
 הִי יוֹצֵא בְּנָג וְתִמְקַלֵּת
 כִּי גִיטָה, וְאֲשֶׁר יִלֵּד בִּי
 דַּעַתָּה, דֹּלֶשֶׁף יִפְּי נִשְׁפָּא
 עַל כִּרְחֵם נִשְׁפָּא אִינִי
 תִּתְחַלְּוֵי גִידוּשִׁין, אִינִי
 יִפְּי נִשְׁפָּא, הִלְכָּן לֹא עֲשֵׂי
 יִדְעֵם (יִסְרָאֵל עֲדַת) .
 קִפְקוּ (עִקֵּי) . בִּי אִינִי
 הַחֲשִׁין . שְׁמוֹאִין שֶׁאֵין
 בִּין שֶׁן פִּקְחָהּ וְשֶׁן
 חֲרֹשֶׁת וְשֶׁן אִתֵּם
 אִתֵּם חֲרֹשֶׁת, שֶׁרִי עֲשֵׂי
 לִנְעוּלָתָהּ גִּידוּשָׁהּ וְכִי
 חֲרֹשֶׁת יִתְחַשְׁבֵּי גִידוּשָׁהּ
 וְאֲשֶׁר יִפְּי קִפְקוּן
 לֹא פִיקָה וְשֶׁלֹּא חֲרֵם
 יִשְׁמוֹאִין שֶׁאֵין, הִלְכָּן יוֹצֵא
 יִיגִינֵם מִשּׁוֹם אִתֵּם אִינִי
 (עֲדַת עִקֵּי) , חֲמוּטֵי גִיטָה
 מוֹצִיאָה אֶת אֲשֵׁתָהּ
 בְּבֵט . קִפְקֵה חֲמוּטֵי גִיטָה
 דִּרְחִיקָה שֶׁרִי אִינִי גִמְרוּן
 וְכִי פִקָה אִין כִּדְבִי
 לִשְׁמֹר אֶת חֲמוּטֵי מִשּׁוֹם
 אִתֵּם אִינִי (עֲדַת עִקֵּי) .